MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO

ENTRE

EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Y

EL MINISTERIO DE OCÉANOS Y PESQUERÍAS DE LA REPÚBLICA DE COREA

SOBRE

COOPERACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA OCEÁNICA

El Ministerio de Océanos y Pesquerías de la República de Corea, con domicilio en Sejong Government Complex, 94, Dasom 2ro, Sejong-si, Republic of Korea y el Ministerio de la Producción de la República del Perú, con domicilio en la Calle Uno Oeste N° 060, Urbanización Córpac, Distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima (en lo sucesivo denominados "las Partes");

Reconociendo la importancia de las relaciones de cooperación establecidas anteriormente entre el Ministerio de Asuntos Terrestres y de Transporte Marítimos, hoy denominado Ministerio de Océanos y Pesquerías de la República de Corea, y el Ministerio de la Producción de la República del Perú, mediante Memorandos de Entendimiento suscritos en el 2008 y 2010;

Considerando que el campo de la ciencia y tecnología oceánica constituye un ámbito de amplio margen y en constante expansión, por lo que se requiere desarrollar un esfuerzo continuo en investigación, desarrollo e innovación;

Observándose que recientes desarrollos han acentuado la necesidad de una mayor cooperación entre ambos países en el campo de la ciencia y la tecnología oceánica;

Reconociendo los beneficios para ambos países y la comunidad internacional de la cooperación en un amplio rango de áreas dentro del campo de la ciencia y tecnología oceánica;

Teniendo en cuenta que una cooperación exitosa promoverá el afianzamiento de las relaciones científicas y técnicas entre las Partes y promoverá el fortalecimiento de la cooperación y amistad entre ellas;

En tal sentido han llegado al siguiente entendimiento:

ARTÍCULO 1

OBJETO

El presente Memorando de Entendimiento (en adelante MdE) tiene por objeto promover la cooperación entre las Partes en el campo la ciencia y tecnología oceánica.

Las Partes se comprometen al desarrollo de dicha cooperación sobre la base de los principios de igualdad, equidad, reciprocidad y beneficio mutuo.

ARTÍCULO 2

ÁREAS DE COOPERACIÓN

Las áreas de cooperación en el campo de las ciencias y tecnologías oceánicas en el marco de este MdE pueden incluir, pero no se limitan a las siguientes:

a) Oceanografía general;
b) Ciencia y tecnología oceánica;
c) Cambio climático y medio ambiente marino;
d) Gestión costera integrada;
e) Energía del océano (central eléctrica de marea, biocombustibles, entre otros);
f) Recursos minerales y biológicos marinos;
g) Aguas continentales;
h) Operación del Centro de Investigación Peruano-Coreano en Ciencia y Tecnología Marina para América Latina (en lo sucesivo denominado "KOPE-LAR"); y,
i) Cualesquier otra área que las Partes decidan acordar por escrito.

ARTÍCULO 3

MODALIDADES DE COOPERACIÓN

1. La cooperación entre las Partes, en las áreas especificadas en el Artículo 2, se desarrollará bajo las siguientes modalidades:

   a) Intercambio de información y material científico y tecnológico; así como el intercambio y utilización conjunta de los resultados de las investigaciones.
   b) Intercambio de delegaciones gubernamentales, profesionales, visitas de delegaciones de nivel técnico para conferencias o negociación de proyectos sobre la base del beneficio y consentimiento mutuo.
   c) Organización de conferencias, foros, seminarios y talleres bilaterales y multilaterales de carácter científico y técnico, cursos preparatorios y avanzados propios de las áreas especificadas en el Artículo 2; así como la formulación y ejecución de investigaciones conjuntas, incluyendo estudios piloto y de viabilidad en la ciencia oceánica.
   d) Intercambio mutuo de personal para el entrenamiento práctico y/o estudios específicos, cada vez que las Partes de común acuerdo lo estimen necesario.
   e) Participación de expertos de las Partes para trabajos conjuntos en materia de formulación y absolución de consultas científicas y técnicas.
   f) Otras formas de cooperación científica y técnica que sean mutuamente convenidas.

2. Las Partes se comprometen a fortalecer y perfeccionar el mecanismo operativo más adecuado a fin de implementar la cooperación entre universidades, centros de investigación científica y otras organizaciones afines a los intereses conjuntos de ambas Partes.

ARTÍCULO 4

COMITÉ CONJUNTO PERU-COREA DE COOPERACION EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA OCEÁNICA

1. Las Partes establecen un Comité Conjunto Perú-Corea de Cooperación en Ciencia y Tecnología Oceánica, el cual planificará, revisará y evaluará todas las actividades y los asuntos de cooperación propuestos en el marco del presente MdE.
2. La Presidencia del Comité Conjunto será el jefe de la delegación del lado coreano y la Secretaría será ejercida por un delegado peruano; estos cargos son ejercidos de manera rotativa por dos (2) años.
3. El Comité Conjunto se reúne por lo menos cada dos (2) años en Lima, Perú o cuando lo acuerden las Partes.
4. El Comité Conjunto se encuentra facultado para invitar a sus sesiones a cualquier profesional, científico o técnico que estime conveniente.

ARTÍCULO 5

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PERUANO-COREANO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA MARINA PARA AMERICA LATINA

1. Las Partes se comprometen a operar KOPE-LAR a fin de optimizar los compromisos de cooperación en las áreas establecidas en el Artículo 2.
2. KOPE-LAR prestará preferente atención a la cooperación entre Perú y Corea, sin perjuicio de prestar cooperación a otros países de América Latina.
3. Para la operación del KOPE-LAR, el Instituto del Mar del Perú-IMARPE proporcionará instalaciones e infraestructura, personal científico y equipamiento. De otro lado, la Parte coreana asumirá todos los gastos de operación relacionados con la administración y operatividad del KOPE-LAR. El detalle de las investigaciones y su correspondiente financiamiento será oportunamente evaluado y decidido por el Comité Conjunto.

ARTÍCULO 6

SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS Y OTROS ASUNTOS

1. Cualquier diferencia que pudiera surgir entre las Partes respecto a la aplicación y/o interpretación del presente MdE se resolverán de monera amistosa mediante consultas mutuas.
2. El presente MdE no tiene intención de crear obligaciones legales para las Partes y, en consecuencia, no tiene carácter vinculante en el marco del derecho internacional.

ARTÍCULO 7

FINANCIAMIENTO

1. Las Partes financiarán las actividades de cooperación a las que se refiere el presente MdE de acuerdo a sus disponibilidades, desenvolvimiento presupuestales y legislaciones nacionales.
2. El financiamiento para los programas, proyectos y actividades serán determinados en los Acuerdos Específicos de Cooperación que se suscriban.

ARTÍCULO 8

VIGENCIA, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN

1. El presente MdE surgirá efecto en la fecha de su suscripción por ambas Partes y permanecerá vigente por un plazo de cinco (5) años a partir de su firma.
2. Este MdE se renovará automáticamente por periodos sucesivos de cinco años, salvo que cualquiera de las Partes notifique por escrito su intención de terminarlo, con una anticipación de seis (6) meses a la fecha de terminación.
3. Este MdE podrá ser modificado por mutuo consentimiento escrito de las Partes.
4. La terminación de este MdE no afectará los proyectos de cooperación en progreso, salvo que las Partes decidan, por acuerdo mutuo, una situación diferente.

Las Partes acuerdan suscribir el presente MdE, en Lima, Perú y en Seúl Corea, a los 9 días del mes de 6 de 2017, en idiomas castellano, coreano e inglés, en dos (2) ejemplares de idéntico contenido y validez. En el eventual caso de presentarse divergencias en la interpretación y/o aplicación de presente MdE, prevalecerá la versión contenida en idioma inglés.

Por el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

HÉCTOR EUGENIO SOLDI SOLDI
Viceministro de Pesca y Acuicultura

Por el MINISTERIO DE OCÉANOS Y PESQUERÍAS
DE LA REPÚBLICA DE COREA

YOON HAG-BAE
Vice Ministro de Océanos y Pesquerías
De La República de Corea